

1. 개정 이유

- 법무부 기록관 준공(‘24. 1.)에 따라 ▲ 기록관 운영 ▲ 보존 기록물의 전자적 관리를 위한 시스템 구축 ▲ 자체보존 지정 기록물의 관리 ▲ 기록물 열람·대출 조항 신설 등 관련 조항 전반적 정비

2. 주요 내용

- 가. 법무부 소속 기록관의 운영체계 정비
- 기록관 소속은 운영지원과(본부)·총괄부서(소속)로 하며 기록물관리, 제도 개선, 기록물 홍보, 타 기록물관리기관과의 협조 등의 업무 수행
- 나. 법무부 자체 보존 기록물의 관리 조항 신설
- ① 등록외국인보관철, ② 입국·체류 등 허가대장, ③ 사증발급철, ④ 보호관찰카드, ⑤ 소년관리기록부, ⑥수용기록부(위탁보관)

다. 본부 및 소속 기록관 기록물평가심의회 구성 변경

구분	기존	변경
총 인원	11인 이내	5인 이내
위원장	기획조정실장	기획조정실장
위원(4)	운영지원과장, 기획재정담당관, 법무과장, 검찰과장, 범죄예방기획과장, 인권정책과장, 교정기획과장, 출입국기획과장, 외부위원(2인)	당해연도 폐기 대상량이 가장 많은 실국의 주무과장, 운영지원과장, 외부위원(2인)
간사	기록관 운영담당 사무관	기록관 팀장

※ 소속기록관 위원장(총무과장), 내부위원(보안과장, 사회복구과장), 외부위원(2), 간사(기록물관리전문요원)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 공공기록물 관리에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요없음
- 다. 합 의 : 해당 없음

「법무부 기록관 운영 및 기록물관리에 관한 규정 개정안」
주요 개정 내용

연 번	구 분	주 요 내 용									
1	적용대상	■ 법무부와 그 소속기관 - (검찰청 및 지방교정청 및 교정기관 제외) ⇒ 대검찰청 및 그 소속기관 제외 ※ 교정기관 포함									
2 (신설)	기록관 이원화	■ 본부기록관 / 소속기록관 이원화 <table><tr><td>구분</td><td>본부기록관(법무부 기록관)</td><td>소속기록관(지방교정청 기록관)</td></tr><tr><td>소속</td><td>운영지원과</td><td>교정청 총무과</td></tr><tr><td>관장</td><td>운영지원과장(운영팀장 보좌)</td><td>총무과장</td></tr></table> ※ 기록관 미설치 기관 : 부서별 기록물관리책임자 지정	구분	본부기록관(법무부 기록관)	소속기록관(지방교정청 기록관)	소속	운영지원과	교정청 총무과	관장	운영지원과장(운영팀장 보좌)	총무과장
구분	본부기록관(법무부 기록관)	소속기록관(지방교정청 기록관)									
소속	운영지원과	교정청 총무과									
관장	운영지원과장(운영팀장 보좌)	총무과장									
3	본부기록관 업무	■ 기본계획 수립·시행, 기록물 관리, 소속기관 지도·감독, 정보공개 청구 처리, 제도 개선, 기록물 홍보, 타 기록물관리기관과의 협조 등									
4 (신설)	소속기록관 설치	■ 소속기록관 설치 대상(4개) : 서울·대구·대전·광주지방교정청 ※ 근거 : ‘20. 3월 개정 전까지 공공기록물법 시행령에 규정되었으나, 부처 자율성 확대를 위해 해당 조항 삭제됨(국가기록원 실무상 관리) ■ 업무 : 본부기록관 업무 준용 ※ 단, 기본계획 수립하여 본부기록관에 제출(매년 3월 말까지)									
5	시스템 구축 및 포상	■ (본부 기록관) ■ 전자적 운영·관리 위한 시스템 및 정보통신설 구축 ■ 매년 기록물관리에 공적이 있는 소속기관 또는 공무원 포상									
6	처리과 기록물 관리	■ 비전자 기록물 전자적으로 관리(기록물등록스마일제도) - 온나라시스템 및 법무행정기록정보시스템 등록 ■ 비전자 기록물 보존기간 기산일로부터 2년 이내에 관할 기록관으로 이관									
7	기록관 기록물 관리	■ 전년도 생산 및 보유기록물 현황 영구기록물관리기관(국가기록원) 장 에게 통보 (8월 말까지) ■ 보존기간 기산일로부터 10년 이상 경과한 보존기간 30년 이상 기록물 영구기록물관리기관으로 이관 ※ 기록물 이관 연기가 필요한 경우 영구기록물관리기관의 장과 협의									

연 번	구 분	주 요 내 용															
8 (신설)	자체보관	■ (본부 기록관) ■ 대상 : ① 등록외국인보관철, ② 입국, 체류 등 허가 기록, ③ 사증발급 기록, ④ 보호관찰카드, ⑤ 소년관리기록부 - 기 이관된 자체보관 기록물의 통합 관리 위해 영구기록물관리기관장과 협의하여 대책 마련															
9 (신설)	위탁보관	■ (본부 기록관) ■ 소속기록관 소관 기록물에 대한 위탁보관 수행 가능, 전담 직원 본부 기록관에 배치 필요 ※ 대상 : 교정기관 수용기록부 등															
10	점검 및 교육	■ 처리부서의 기록물관리 실태 수시 점검 및 교육 실시(연1회)															
11	기록물 폐기	■ 보존기간 만료 기록물 평가(심의회) 후 폐기															
12	기록물평가 심의회	■ (본부 기록관 및 소속기록관) ■ 구성 : 총 5명 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>본부기록관</th><th>소속기록관</th></tr> <tr> <td>위원장(1)</td><td>기획조정실장</td><td>총무과장</td></tr> <tr> <td>내부위원(2)</td><td>당해연도 폐기 대상량이 가장 많은 실국의 주무과장, 운영지원과장</td><td>보안과장, 사회복귀과장</td></tr> <tr> <td>외부위원(2)</td><td>외부전문가 2인</td><td>외부전문가 2인</td></tr> <tr> <td>간사</td><td>운영팀장</td><td>기록물관리전문요원</td></tr> </table> ■ 심의 : ① 기록물 보존기간 재책정, ② 폐기 적정 여부, ③ 기록물 관련 정책 수립·평가 등 ■ 운영 : 재적위원 과반수 찬성으로 의결(가부동수는 부결) ※ 폐기 보류 : 역사자료로서 높은 가치, 다수 국민의 관심사항이 되는 주요 사건 또는 사고 관련, 기타 계속적인 보존이 필요하다고 인정되는 기록물	구분	본부기록관	소속기록관	위원장(1)	기획조정실장	총무과장	내부위원(2)	당해연도 폐기 대상량이 가장 많은 실국의 주무과장, 운영지원과장	보안과장, 사회복귀과장	외부위원(2)	외부전문가 2인	외부전문가 2인	간사	운영팀장	기록물관리전문요원
구분	본부기록관	소속기록관															
위원장(1)	기획조정실장	총무과장															
내부위원(2)	당해연도 폐기 대상량이 가장 많은 실국의 주무과장, 운영지원과장	보안과장, 사회복귀과장															
외부위원(2)	외부전문가 2인	외부전문가 2인															
간사	운영팀장	기록물관리전문요원															
13 (신설)	기록물 열람 및 대출	■ 자격 : 법무부 소속 공무원 ■ 대출기간 : 14일 이내(1회 연장 가능) ■ 제한 : 비밀이 해제되지 않은 기록물, 개인정보 포함 등															
14 (신설)	보안 및 재난관리	■ 보존서고 제한구역 지정 및 보안업무규정에 따라 보안관리 ■ 화재 및 천재지변 등 재난에 대한 대비계획 수립, 소방시설 구축															